

1504025-93.2020.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALESSANDRO CORREA LEITE

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2224218/2020 - 2ªENTORPECENTES-

DEIC-DEINTER 8, 8988947 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 8, 2224218 -

2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 8

Autora:

Justiça Pública

Réu(s):

Carlos Alef da Silva Feijó

Juiz de Direito: Dr. Alessandro Correa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente-SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

processo 1504025-93.2020.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504025-93.2020.8.26.0482

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2224218/2020 - 2ªENTORPECENTES-

DEIC-DEINTER 8, 8988947 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 8, 2224218 -

2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 8

Autora:

Justiça Pública

Réu(s):

Carlos Alef da Silva Feijó

Juiz de Direito: Dr. Alessandro Correa Leite

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofertou denúncia em face de CARLOS ALEF DA SILVA FEIJÓ, imputando-lhe a prática dos delitos previstos no artigo 33, "caput" c/c o artigo 40, incisos III e V , ambos da Lei 11.343/2006.

Narra a denúncia que no mês de junho de 2020, o imputado, então recolhido na Cadeia Pública de Icaraíma, Estado do Paraná, ordenou e providenciou a remessa de 5,450 kg (cinco quilogramas e quatrocentos e cinquenta gramas) da erva alucinógena Cannabis sativa L, vulgarmente denominada maconha, cujo princípio ativo, o

Tetrahydrocannabinol, está relacionado em lista anexa da Portaria nº 344/98-SVS/Ministério da Saúde, como droga de produção, cultivo, transporte, depósito, guarda, comercialização e fornecimento proibidos no território nacional, daquele Estado para a pessoa de ATTON DANIEL CUSTÓDIO RAPOSO, residente na Rua Cícero Elpídio de Barros, n. 863, Parque São Judas Tadeu, nesta cidade e comarca de Presidente Prudente.

Consta que, mesmo de dentro do presídio em que estava detido, na cidade de Icaraíma, Estado do Paraná, o imputado organizou e ordenou, depois de contatos e avença com o destinatário ATTON DANIEL, que terceiro, não identificado, agindo a seu mando, efetuasse o transporte e entrega da sobredita quantidade vultosa de maconha, para fins de comercialização, desde o Estado do Paraná a esta cidade de Presidente Prudente, onde foi recebida por ATTON DANIEL.

Segundo a acusação, conforme noticiado nos autos do processo-crime nº 1500474-93.2020.8.26.0583, que tramitou nesta 3ª Vara Criminal, ATTON DANIEL, depois de receber a droga remetida pelo imputado CARLOS ALEF, foi preso em flagrante, na sua posse, quando negociava parte dela com terceiro não identificado e guardava o restante em esconso em sua residência, conduta pela qual já foi processado e condenado por sentença transitada em julgado.

De acordo com o Ministério Público, os contatos e negociação entre CARLOS ALEF e ATTON DANIEL restaram demonstrados pela análise dos registros contidos na memória do smartphone apreendido em poder deste último por ocasião de sua prisão, constantes no relatório de investigação e laudo pericial, bem como, pela confissão de ATTON DANIEL, naquele processo em que se viu condenado, de que houvera adquirido aquela droga do ora imputado.

A natureza da droga apreendida restou demonstrada pelos laudos periciais toxicológicos daquele feito 1500474-93.2020.8.26.0583, que servem de prova emprestada nestes autos.

Notificado, o acusado apresentou defesa prévia (fls. 307/313) alegando a inépcia da inicial acusatória e ausência de justa causa; requereu a rejeição da denúncia ou, analisando-se o mérito, a sua absolvição.

Por decisão datada de 16/11/2021, a denúncia foi recebida, bem como foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, e determinada a citação do réu (fl. 319).

Citado, o acusado compareceu na audiência.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foi ouvida testemunha e, ao final, interrogado o acusado. Foi deferida a juntada de folha de antecedentes do acusado do Estado do Paraná e a instrução foi encerrada.

Em memoriais (fls. 366/371), o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, suscitou teses benéficas ao acusado (fls. 380/393), em especial a inépcia da inicial acusatória e ausência de justa causa; no mérito, sustentou a ausência de provas para condenação. Ao final, pugnou pela absolvição. Em caso de condenação, requereu o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De início, rejeito as preliminares suscitadas. A denúncia preencheu todos os requisitos do art. 41 do CPP, em especial porque verificou-se o devido processo legal, podendo a defesa compreender a acusação e realizar efetivamente seu papel, seja por meio da apresentação de resposta à acusação, seja por meio dos memoriais finais, de maneira que não se vislumbra nenhum cerceamento nesse ponto.

A inicial acusatória veio amparada por elementos de convicção angariados na fase inquisitiva, suficientemente indicativos da materialidade e autoria do delito, não havendo que se falar em ausência de justa causa.

De resto, tais questões já foram apreciadas por decisão fundamentada a fl. 319; não tendo sido tirado recurso contra ela, encontra-se a matéria preclusa.

No mérito, a pretensão punitiva é improcedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelos relatórios de investigação (fls. 03/45 e 242/274); pelo laudo pericial (fls. 58/67); pelo boletim de ocorrência (fls. 46/57); bem como pela prova oral colhida durante a instrução processual.

A autoria, porém, não restou demonstrada.

A testemunha Willian Gomes da Silva Namura disse em juízo que recebeu o laudo do aparelho celular de Atton para análise. Posteriormente, disse que em seu interrogatório, foi informado por Atton que teria comprado entorpecentes para venda, que traficava há 02 anos, comprando de um indivíduo, vulgo "Menor", que seria do Paraná. Afirmou que tentaram identificar o "Menor" através do Facebook de Atton, chamando a atenção um rapaz que era de uma cidade localizada no Paraná, que no Whatssap tinha DDD (44). Ainda, em relação ao rapaz disse que a mesma foto do Whatssap estava no Facebook. Sustentou que era uma foto com uma moto, que entrou em contato com o pessoal do Paraná que informou que tinham uma ocorrência de tráfico de drogas com Carlos, em grande quantidade, bem como arma de fogo. Constataram que o acusado estava preso, mas que atualizava suas redes sociais. Disse que não se recorda de apresentar a fotografia de Carlos para Atton. Explicou que o acusado disse que tinha comprado 10 quilos do "menor" do Paraná, que tinha conversas no Whatssap. Negou conhecer Carlos e Atton. Sobre a diligência disse que quando foi realizada, estava no Paraná. Negou que tenha realizado alguma oitiva ou depoimento, pois apenas trabalhou com a análise do laudo. Por fim, disse que o indivíduo continua usando a mesma rede social.

Interrogado em juízo, o réu Carlos Alef da Silva Feijó disse que tem 23 anos de idade, que reside em Presidente Prudente. Informou que ficou preso no Paraná pelo crime de tráfico de drogas, que foi condenado. Atualmente, disse que está trabalhando. Sobre os fatos disse que antes de ser preso tinha contato com Atton, mas que após ser preso não manteve mais contato. Negou que tenha usado o celular quando estava preso. Em relação à sua rede social, disse que perdeu a senha de sua conta do Facebook. Afirmou que tinha aparelho celular no Paraná, que era DDD (44), mas que foi apreendido. Negou que tenha trocado mensagens com Atton. Negou a remessa dos entorpecentes. Disse que não se lembra a operadora de seu antigo número. Por fim, explicou que durante a prisão não teve acesso ao celular, que apenas ao sair teve o conhecimento de que Atton foi preso.

Pois bem, com base na prova oral produzida sob o crivo do contraditório, bem como dos outros elementos de convicção encartados nos autos, não é possível atestar que o réu praticou as condutas a ele imputadas na denúncia.

Comprovou-se que, à época da troca de mensagens entre Atton Daniel e o perfil da rede social Facebook atribuído ao acusado, este se encontrava recolhido em instituição prisional no Estado do Paraná.

Ora, estando o acusado sob custódia, presume-se que não tenha acesso a aparelhos de telefonia celular, pelo que a utilização de seu perfil durante este período não pode, a princípio, ser atribuída a ele. Consequentemente, não se pode afirmar ter sido ele o condutor da negociação de entorpecentes com Atton Daniel.

Evidente que tal presunção poderia ser afastada com base em outros elementos de prova, notadamente com a quebra do sigilo dos dados de localização do aparelho a partir do qual foram enviadas as mensagens (linha de número 44 84185378). Tal providência revelaria se o telefone foi utilizado no interior da penitenciária, o que, em caso positivo, tornaria inconteste a autoria delitiva.

Causa perplexidade, pois, que este requerimento não tenha sido feito durante as investigações, de modo que não há nos autos nenhum dado sobre a localização do remetente das mensagens provenientes do aludido aparelho celular.

De outro lado, do interrogatório de Atton Daniel Custódio Raposo nos autos 1500474-93.2020.8.26.0583 se extrai que, ao confessar o delito por ele praticado, narrou que seu fornecedor Alef, vulgo "Menor", seria morador de Martinópolis/SP, o que não se coaduna com as informações de que o acusado Carlos Alef é natural de Presidente Prudente/SP e nesta cidade viveu durante toda a vida até sua prisão no Paraná.

Assim, o único indício que liga o réu à negociação espúria detalhada na denúncia são as mensagens obtidas a partir da perícia no telefone celular de Atton Daniel, as quais, pela impossibilidade de efetiva identificação do interlocutor, somada ao fato de que o acusado se encontrava preso quando dos diálogos, mostram-se demasiadamente frágeis para embasar um decreto condenatório.

Isto pois, no processo criminal, vigora o princípio segundo o qual para alicerçar uma condenação, a prova deve ser clara, positiva e indiscutível, não bastando a

alta possibilidade acerca do delito e da autoria.

É imperativa a aplicação do princípio constitucional do in dubio pro reo quando a autoria está sinalizada como mera possibilidade. Para a condenação criminal exige-se certeza plena. Se o fato existiu, mas a prova não pode precisar o que realmente ocorreu, o réu deve ser absolvido com fundamento no art. 386, VI, do CPP (In RT, v. 809/657).

Como se anotou, “uma sentença condenatória não pode ser baseada única e exclusivamente em indícios. (...) O Estado que reprime o delito é o mesmo que garante a liberdade. O Estado de Direito é incompatível com a fórmula totalitária. Nele prevalece o império do direito que assegura a aplicação da máxima in dubio pro reo” (TJMG, APCR 000.331.640-3/00, 1ª C.Crim., Rel. Des. Tibagy Salles, J. 06.05.2003).

Nessa esteira, diante do conjunto probatório dúbio constante dos autos, de rigor a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal veiculada nesta ação penal e o faço para ABSOLVER o réu CARLOS ALEF DA SILVA FEIJÓ, já qualificado nos autos, da imputação que lhe foi feita como incurso no artigo 33, caput, c.c. o art. 40, incisos III (cometido no interior de estabelecimento prisional) e V (tráfico entre Estados da Federação), ambos da Lei nº 11.343, de 23.08.2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Determino a restituição dos seguintes bens apreendidos a seus respectivos proprietários, quais sejam: R\$ 450,00 (fl. 114) ao investigado Rafael Gomes Tomiazi; e aparelho celular, marca samsung, cor rose (fl. 125) ao investigado Lucas de Souza.

Para efetivação do levantamento do valor referente ao depósito de fl. 114, deverá o interessado preencher o formulário que está disponível no endereço eletrônico <http://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais> (ORIENTAÇÕES GERAIS- Formulário de MLE - Mandado de Levantamento Eletrônico), conforme Comunicado Conjunto 749/2019 (DJE 19/6/2019, página 2) e Comunicado CG 483/2019, bem como apresentá-lo nos autos. Após a juntada nos autos, expeça-se mandado de levantamento eletrônico em favor de Rafael Gomes Tomiazi.

Ainda, determino a destruição dos seguintes objetos apreendidos: 01 pote de manteiga “claybom” contendo substância esbranquiçada desconhecida, sacola plástica e papel alumínio, sob o lacre 0011056, e 01 caixa de celular de papelão contendo resquícios de substância esverdeada, sob lacre 0011057 (fls. 114/115).

Quanto ao aparelho celular, marca motorola, cor chumbo, lacre 0011055, já houve deliberação para restituição ao requerente Rafael (fl. 352).

Por fim, o destino dos objetos descritos no auto de exibição/apreensão de fls. 109/110, foi dado por decisão judicial proferida no processo 1512520-29.2020.8.26.0482 do Juizado Especial Criminal desta Comarca.

Sem custas.

Vistas ao MP.

Transitada em julgado, estando em termos, archive-se.

P. Int.

Presidente Prudente-SP, 18 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA